

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5320/2533

นางหนู ทองทวน โดยนายแดง ทอง
ทวน ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน

โจทก์
จำเลย

นางบัวแดง ทองทวน

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 183

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1605

ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อนตามภาระการพิสูจน์เมื่อโจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้ปรากฏตามข้อ อ้างของตน โจทก์ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของนายก้าน ทองทวน ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว นายก้านมีที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๘๒๘ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำเลยไปยื่นคำขอให้นายทะเบียนที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยและบุตรโดยแจ้งว่าโจทก์ไม่ ประสงค์จะรับมรดก ซึ่งไม่เป็นความจริงจำเลยมีเจตนาหักย้ายปิดบังทรัพย์สินมรดกเป็นการฉ้อฉลให้โจทก์เสียประโยชน์ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการไม่ขอรับมรดกของโจทก์ และแบ่งที่ดินให้โจทก์ และมีคำสั่งกำจัดจำเลยมิให้รับมรดก แล้วเอาส่วนของจำเลยมาแบ่งแก่ทายาท

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นภรรยาผู้ตาย โจทก์ทำหนังสือสละการรับมรดกโดย
ไม่มีการขู่เข็ญ หลอกลวง หรือบังคับแต่อย่างใดจำเลยไม่ได้ยกย้ายปิดบังทรัพย์สิน
มรดก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือ
เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่ความตาย นายแดงทองหวน
บุตรโจทก์ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกและขอจัดมิให้
จำเลยมีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดก จำเลยให้การว่าโจทก์สละมรดกแล้วจึงไม่มี
สิทธิรับมรดก และจำเลยมิได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดก ศาลชั้นต้นกำหนด
ประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่าจำเลยได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกตามฟ้อง
โดยฉ้อฉลโจทก์หรือไม่ซึ่งพอเข้าใจได้และหมายความว่าจำเลยได้ยกย้ายหรือปิดบัง
ทรัพย์สินมรดกและฉ้อฉลหลอกลวงให้โจทก์สละมรดกด้วยหรือไม่ ซึ่งภาระการพิสูจน์
ตกแก่โจทก์ เมื่อศาลชั้นต้นได้กำหนดให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อนตามภาระการ
พิสูจน์แล้วโจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้ปรากฏตามข้ออ้างของตนโจทก์ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้
คดีโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของจำเลยต่อไปอีก

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายประเสริฐ นิชโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายยุกุทธ ธารีสาร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------